

1500421-70.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... da 1ª Vara Criminal local, por tráfico, trânsito em julgado em 16/02/2015 (fl. 22), também nos autos 0012484-74.2011, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal de Carapicuíba, sentença transitada em julgado em 17/02/2012 (fl. 22). Considero, ainda, o fato de o réu ter resistido com violência à detenção, causando ferimento à vítima, quando o crime já estava caracterizado pelo emprego ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500421-70.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-70.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Réu:

RAFAEL APARECIDO SOARES GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL APARECIDO SOARES GOMES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, caput, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 19h25, na Estrada Velha de Itapevi, 3125, Centro, nesta cidade e comarca de Barueri, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Raimundo Ribeiro de Andrade, subtraiu dinheiro do caixa do estabelecimento comercial "Bétel Salgados", mas não consumaram o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Em 15 de fevereiro de 2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 39/40).

Foram juntados aos autos o auto de reconhecimento pessoal (fl. 16) e exames de corpo de delito do réu e da vítima (fls. 65/66 e 67/68).

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 52/53).

O(A) ré(u) foi citado (fl. 72) e apresentou a defesa preliminar (fls. 79/82). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 85). Durante a instrução o(a) ré(u) foi interrogado(a).

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) RAFAEL APARECIDO SOARES GOMES foi denunciado(a) pela Promotoria de Justiça por roubo simples na forma tentada porque em 14 de fevereiro de 2022, por volta das 19h25, na Estrada Velha de Itapevi, 3125, Centro, nesta cidade e comarca

de Barueri, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Raimundo Ribeiro de Andrade, subtraiu dinheiro do caixa do estabelecimento comercial "Bétel Salgados", mas não consumaram o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a denúncia, o réu entrou no estabelecimento, onde somente estava o proprietário Raimundo. Simulando portar arma de fogo na cintura, o réu anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa. Enquanto a vítima o separava, notou que o não trazia arma de fogo junto à cintura. A vítima então segurou Rafael pelo pescoço para que ele não consumasse a subtração e chamou por ajuda. A testemunha Carlos, que passava pelo local, correu para ajudar a vítima e a auxiliou a deter o réu até a chegada da polícia.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A prova produzida em juízo, como determina o artigo 155 do Código de Processo Penal, para além de qualquer dúvida razoável, demonstra a materialidade e a autoria do crime por parte do(a) ré(u).

Foi juntado na fl. 15 auto de reconhecimento pessoal que, segundo consta, seguiu o procedimento do artigo 226 do CPP, com a apresentação de outros homens junto ao então suspeito, ora réu. Com efeito, em solo policial a vítima contou que na data do fato estava sozinha em seu estabelecimento, Betel Salgados. Era início de noite e o réu entrou no estabelecimento fazendo menção de trazer arma junto à cintura. Ele anunciou o roubo e exigiu o dinheiro caixa, mas enquanto depoente tentava retirar o dinheiro, a blusa do réu levantou-se um pouco e pôde ver que na cintura dele não havia arma, apenas um celular. Rapidamente segurou-o então pelo pescoço, para evitar que ele subtraísse qualquer coisa e gritou por ajuda. O réu resistiu e na contenda o depoente feriu o polegar direito. Um passante entrou no estabelecimento e o ajudou a retirar o réu para a rua. Outros populares acionaram a polícia e logo policiais militares correram e detiveram o réu. Todos esses fatos transcorreram rapidamente.

Na polícia a testemunha Carlos Daniel relatou que ao passar pelo estabelecimento Betel Salgados ouviu gritos de "assalto". Entrou no local e viu a vítima em luta corporal com o réu. Auxiliou-a a detê-lo até a chegada da polícia, que foi rápida. Todos foram conduzidos para a delegacia. O depoente não ficou ferido.

Em juízo o réu confessou que anunciou o assalto, sem ressalvas.

Cuida-se de crime tentado mesmo porque não chegou a haver a inversão da posse do bem, que, no caso em tela,

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática do crime de roubo por parte do(a) ré(u). Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta o fato de que o réu ostenta maus antecedentes, pois foi condenado nos autos 0031500-31.2010, da 1ª Vara Criminal local, por tráfico, trânsito em julgado em 16/02/2015 (fl. 22), também nos autos 0012484-74.2011, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal de Carapicuíba, sentença transitada em julgado em 17/02/2012 (fl. 22). Considero, ainda, o fato de o réu ter resistido com violência à detenção, causando ferimento à vítima, quando o crime já estava caracterizado pelo emprego de grave ameaça consubstanciada na simulação de porte de arma. De acordo com o laudo de fl. 66, a vítima suportou edema traumático com eritema no primeiro dedo da mão direita. Anoto que a prova pericial concluiu que o próprio réu não suportou lesão (fl. 38).

Em razão do exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado por crime de resistência nos autos 0011729-57.2016, que tramitaram perante o Jecrim desta Comarca, trânsito em julgado operado em 08/11/2018 (fl. 21). Concorre a atenuante da confissão espontânea. Como a reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, exasperaria a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do mesmo diploma legal, mas em razão da confissão, que no caso não é tão relevante no conjunto probatório sólido desfavorável ao réu, exaspero a pena em 1/5, perfazendo 6 anos, 7 meses e 6 dias de

reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento, mas está presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, a qual deve variar entre 1/3 e 2/3. Considerando o quanto o réu avançara no iter criminis antes de ser detido pela vítima, eis que anunciara o roubo e exercera a grave ameaça pela simulação de portar arma, fazendo com que ela comesse a apanhar o dinheiro, a redução proporcional é pelo patamar mínimo, perfazendo 4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Em razão da reincidência e maus antecedentes o regime inicial deve ser o fechado. Por efeito dessas circunstâncias e do emprego de grave ameaça e violência, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Consigno que o réu está preso provisoriamente desde 15 de fevereiro de 2022, mas o período é inferior à fração da pena que ele teria de cumprir para ter direito à detração em sentença com fixação de regime inicial mais favorável. Como o réu é reincidente e a condenação anterior decorreu de crime de resistência, sendo ele condenado agora por roubo, o caso subsume-se em tese à regra do artigo 112, IV da LEP, sem prejuízo da análise acurada do juízo da execução, e o réu terá direito à progressão após o cumprimento de 30% da pena aplicada.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição financeira do réu. Como no caso em tela o único dado decorre da alegação dele em interrogatório, de que está preso e não tem renda, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) RAFAEL APARECIDO SOARES GOMES como incurso(a) no artigo 157, caput, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Ante reincidência e maus antecedentes do réu, mantenho a prisão preventiva do réu para resguardo da ordem pública, recomende-se ao estabelecimento onde se encontra. Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral sobre a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA